

1501510-64.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... reclassificar a figura típica do roubo para a modalidade tentada.

Segundo consta da exordial e restou confirmado na instrução (até mesma pela própria palavra do réu), o réu foi preso após subtrair o dinheiro em espécie da vítima, quando já havia iniciado o processo de evasão do cenário do delito.

Cuida-se, portanto, de roubo consumado, em vista da teoria da amotio (ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501510-64.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501510-64.2022.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN DOUGLAS MORGADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 17 de agosto de 2022, no período da tarde, na Rodovia Régis Bittencourt, altura do km 284, Jardim Itapecerica, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, WILLIAN DOUGLAS MORGADO, agindo em concurso e unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, a quantia de R\$44,00 (quarenta e quatro reais), pertencente à Viação Miracatiba.

Denúncia recebida à fl. 58. As provas orais e o interrogatório foram colhidos por meio audiovisual.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a acusação é procedente.

Ouvida em juízo, a vítima confirmou a ocorrência do delito, nos moldes descritos na denúncia, reiterando o reconhecimento do réu.

O policial militar Angelo, em audiência judicial, reafirmou o seu depoimento administrativo de fl. 07.

O réu, em juízo, manteve parcialmente sua confissão policial, objetando, porém, que não agarrou a vítima, apenas enfiou a mão em seu bolso e correu com o dinheiro.

A condenação é de rigor.

Não há falar em desclassificação para o crime de furto.

A vítima, sempre que ouvida, relatou conduta agressiva por parte do réu. Em inquirição judicial, inclusive, aduziu ter sido "atacada" pelos assaltantes. O réu, por sua vez, quando de seu interrogatório policial, noticiou que, ao visualizar o ofendido, "prontamente tentou imobilizá-lo" (fl. 11). Não se cuida, pois, de mero arrebatamento, em que a violência é dirigida apenas contra o bem subtraído.

Sem razão a nobre defesa técnica, ainda, ao almejar reclassificar a figura típica do roubo para a modalidade tentada.

Segundo consta da exordial e restou confirmado na instrução (até mesma pela própria palavra do réu), o réu foi preso após subtrair o dinheiro em espécie da vítima, quando já havia iniciado o processo de evasão do cenário do delito.

Cuida-se, portanto, de roubo consumado, em vista da teoria da amotio (ou apprehensio) adotada pelos Tribunais Superiores, a qual ensina que a consumação da figura típica do roubo ocorre no instante em que o roubador toma posse da coisa, afigurando-se irrelevante a chamada posse mansa e pacífica, nada importando que o agente, eventualmente, não tenha saído da esfera de vigilância da vítima ou de terceiro. Assim (grifei):

"HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE CONFIGURADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DUPLAMENTE REINCENTE.

...

2. Os Tribunais Superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada.

..."

(STJ - HC 270.093/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA)

A sacramentar a discussão, o STJ editou a súmula n. 582, segundo a qual "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

2. Passo as dosar a pena.

Na primeira fase não existe circunstância judicial digna de consideração em desapreço do réu.

Na segunda etapa, igualmente, nada a considerar.

Na terceira fase, mostra-se aplicável a majorante do concurso de agentes.

No que toca ao concilium delicti, foram 3 (três) os perpetradores do delito, ou seja, apenas ligeiramente acima do mínimo legal.

Julgo adequado, portanto, à mingua de número extravagante de assaltantes, majorar a reprimenda no importe mínimo de 1/3, estabelecendo-a em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 13. Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre a sua situação econômica, estipulo os dias-multa no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

3. Passo a deliberar sobre o regime inicial de cumprimento de pena.

Apesar da alta gravidade do delito e de vários registros criminais, o réu não possui qualquer condenação (ainda que provisória) e, também, não figura como denunciado por outros crimes graves. Não apresentou, outrossim, circunstâncias judiciais negativas. Entendo que o regime semiaberto é suficiente para fazer frente aos fundamentos da necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime (art. 59, III, CP).

4. Inviáveis substituição por pena restritiva de direitos e sursis, ausentes os respectivos requisitos legais.

5. Ante o exposto, declaro o réu WILLIAN DOUGLAS MORGADO incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, e o condeno à pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

6. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

7. Custas na forma da legislação estadual.

8. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

9. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA